

1500364-34.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2028930/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM ROBSON STUPELLI

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500364-34.2022.8.26.0548 controle:2022/000134

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2028930/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM ROBSON STUPELLI

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

WILLIAM ROBSON STUPELLI, RG nº 25.928.063/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 02.02.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 68/69). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 118 e 121). A denúncia foi recebida aos 30.05.22, sendo o acusado citado aos 08.06.22 (fls. 123 e 143). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou a aplicação do tráfico privilegiado, com a atenuante da confissão. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 07/15, 40/43 e 97/100). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial, o réu negou a posse da droga, dizendo-se usuário. Apresentou uma versão segundo a qual o seu documento estaria na mochila contendo as substâncias porque o havia "penhorado" com o traficante "Gustavo" em troca de três pedras de crack. "Gustavo" fugiu pelos telhados quando os policiais chegaram. Os policiais hoje ouvidos relataram ter abordado o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, depois que ele hesitou e tentou retornar para dentro de uma viela ao vislumbrar a viatura. Com ele nada de ilícito foi encontrado, nem os documentos, que o réu disse que estavam no interior de uma casa, no final da viela. No local por ele indicado, uma espécie de "mocó", em estado de abandono, havia apenas restos de comida, um colchão e uma mochila, dentro da qual foi encontrado o documento do acusado, que coincidia com a qualificação por ele fornecida, bem como, em outro compartimento, cerca de mil e trezentas porções de cocaína, crack, haxixe e maconha. Indagado a respeito, o réu disse que estava recebendo cinquenta reais por dia para guardar aquelas substâncias para um tal "Gustavo do Parque Figueira". E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreiamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada permaneceu completamente isolada dos autos diante das declarações prestadas pelos policiais militares, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado foi surpreendido em local de tráfico, guardando e mantendo em depósito droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda, nada indicando que o flagrante tivesse sido forjado. Nesse sentido:

"Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512)" (Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). Certamente não foi por mero acaso que o réu foi abordado nas proximidades do local onde a mochila com as drogas e seu documento foi localizada. E ainda que o acusado estivesse apenas guardando a droga para terceira pessoa, conforme alegou inicialmente para os policiais, o volume de entorpecente que estava sob sua responsabilidade revela, sem dúvida alguma, a existência de uma estreita ligação entre ele e os demais integrantes da cadeia do tráfico, sendo de rigor o desfecho condenatório. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. (CP, arts. 59 e 68 e Lei de Drogas, art. 42): A) Pena-base: o acusado registra duas condenações anteriores transitadas em julgado (processos nº 0048110-91.2014 e 0078076-12.2008 - fls. 45/46). Além disso, guardava e tinha em depósito enorme quantidade e diversidade de substâncias, capaz de atingir inúmeros usuários com seus efeitos deletérios, revelando maior grau de culpabilidade e reprovabilidade de sua conduta, a recomendar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Acréscimo de 1/2, resultando na pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (processo 0001192-17.2016 - fls. 45). Acréscimo de mais 1/6, resultando na reprimenda de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). Quanto a incidência da confissão, observo que o acusado negou os fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 12ª Câmara Campinas v.u. j. 30.03.21 Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso desde o flagrante e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas

- v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 134/22 e CONDENO O RÉU WILLIAM ROBSON STUPELLI, RG nº 25.928.063/SP, a cumprir 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 875 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 27 de julho de 2022. Eu SLA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA